PROCEDIMIENTOS APLICACIÓN DE MULTAS SERVICIOS

El adjudicatario podrá ser sancionado por la entidad con el pago de multas. Las multas serán.

MULTA:
El proveedor que resulte contratado en este servicio, deberá cumplir a cabalidad lo ofertado, de lo contrario será sancionado si:

- Falta de elementos que componen el diseño, como mobiliario, paisajismo, entre otros se multará con $2.000 por cada producto faltante.
- Calidad inadecuada de los productos requeridos: En caso de que los productos no cumplan con las características especificadas en la oferta, se aplicará una multa del 5% del valor total del producto.
- Incumplimiento en el plazo de entrega: multa equivalente al 1% del monto ofertado, por cada día de atraso, con un tope máximo de 10% del monto ofertado.

Al momento de evaluar el servicio la entidad lo califica como de calidad inferior o deficiente, todo lo cual debe estar respaldado por un informe efectuado por la unidad requirente, visado por la unidad responsable de la compra, documentos necesarios como antecedente de la respectiva resolución de la multa en la certificación.

Las multas serán respaldadas por un informe al momento de realizar la debida certificación del servicio por la unidad técnica requirente.

El proveedor deberá aceptar la orden de compra al día hábil siguiente desde enviada la OC, en caso contrario, se tomará como aceptada transcurrido ese tiempo, desde esa fecha se comenzará a contar el plazo de entrega del producto/servicio, no considerando una fecha de aceptación posterior a ello. Las multas se podrán aplicar sin perjuicio del derecho a recurrir a los tribunales ordinarios de justicia.

Las multas se podrán aplicar sin perjuicio del derecho de recurrir a los tribunales ordinarios de justicia

PROCEDIMIENTO DE MULTAS POR INFERIORIDAD EN LA CALIDAD ESPERADA

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Unidad requirente, ésta le informará al Departamento de gestión de Pago de Proveedores mediante un informe fundamentado que deberá estar visado por unidad responsable de la compra, una vez informada al funcionario responsable, éste le notificará al adjudicatario, por correo electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos, el profesional a cargo dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma oportuna, la unidad requirente tendrá un plazo de hasta ocho días hábiles a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución de Decreto, resolución que se elaborará posteriormente. Desde ese momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera. El monto de la multa será rebajado del pago que la Entidad deba efectuar al adjudicatario en las facturas o boletas más

FACTORING

En el caso de factorizar una factura, la empresa de factoring de manera obligatoria deberá consultar a la Municipalidad de Chillán la conformidad de los productos y/o servicios prestados, previo a la factorización de la factura.

En caso de uso de Factoring, el oferente al cual se emite la orden de compra tiene la obligación de notificar oportunamente enviando el informe de cesión de la factura al correo facturas@municipalidadchillan.cl o a través de oficina de partes ubicada en 18 de Septiembre 510, para lo cual no deberán existir obligaciones o multas pendientes, de acuerdo al artículo N° 75, del decreto N° 250, que aprueba el reglamento de la ley 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestaciones de servicios.

Si el proveedor en caso de haber cedido su factura a una empresa de factoring, y la factura tiene una multa asociada, el proveedor quedará obligado al pago de la multa respectiva; para ello el I.T.S., en coordinación con tesorería, deberá indicar el número de GIM (Giro de Ingreso Municipal) al proveedor, con el cual deberá realizar el pago a través de tesorería municipal, una vez realizado el GIM, el I.T.S.

deberá informar a tesorería municipal mediante correo electrónico a Tesoreria@municipalidadchillan.cl u oficio, para generar la orden de ingreso municipal, que debe ser adjunta por el I.T.S. al expediente de la factura, para su pago correspondiente, y así poder pagar de forma íntegra la factura a la empresa de factoring.

La municipalidad de chillan, no se hará responsable del tiempo en que demore el proveedor en hacer dicho reintegro, en referencia al no cumplimiento del pago oportuno de dicha factura.